

Spis: PD1/OAOTPP/ZAM/2025/12375

Číslo záznamu: 2025/29360

D o h o d a

č. 25/12/059/48

**o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa
§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
(ďalej len „dohoda“)**

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, medzi účastníkmi dohody (ďalej len „dohoda“),

uzavretá medzi účastníkmi dohody:

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Sídlo: Šumperská 1, 971 01 Prievidza

Zastúpeným riaditeľom: Mgr. Viliama Remeňová

IČO: 30794536

DIČ: 2021777780

č. účtu v tvare IBAN: SK75 8180 0000 0070 0053 0441 - Štátna pokladnica
(ďalej len „úrad“)

a

samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9
ods.1 zákona o službách zamestnanosti

Tatiana Slošiarová RST-ODEVY A TEXTIL

Trvale bytom: Školská 72, 972 01 Bojnice

Dátum narodenia:

IČO: 30423902

DIČ: 1020582145

SK NACE Rev2 (kód/text) prevažujúca činnosť: 47789 - Ost.maloob.s novým tov.

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný v Živnostenský register vedenom v Okresný úrad Prievidza

pod číslom: 307-5781

(ďalej len „SZČO so ZP“)

(spolu len „účastníci dohody“)

Článok I

Účel a predmet dohody

1. Účelom dohody je úprava záväzkov účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v zmysle:
 - a) Schémy minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti DM č. 2/2024 v znení dodatku č. 1. Predmetná schéma bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 142/2024, dňa 24.07.2024 pod č. G000073.
Právnym základom pre poskytovanie pomoci de minimis je nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Predmetné nariadenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. L352/I, dňa 15.12.2023.
 - b) Zákona o službách zamestnanosti.
2. Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Článok II

Práva a povinnosti SZČO so ZP

1. SZČO so ZP má právo na poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta, ktorý jej bude poskytovať pomoc pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti, ak o príspevok písomne požiada.
SZČO so ZP sa zaväzuje:
2. Uzatvoriť zmluvu s pracovným asistentom o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) najneskôr do 5 pracovných dní od podpisu tejto dohody a predložiť úradu jedno vyhotovenie tejto zmluvy v lehote do 10 pracovných dní od jej uzatvorenia.
3. Dodržiavať štruktúru pracovnej asistencie s pracovným asistentom podľa vzájomne uzatvorenej zmluvy v zmysle §§ 51 a 853 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka, nasledovne:
 - a) druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
 - b) miesto výkonu činnosti pracovného asistenta,
 - c) dohodnutý pracovný čas,
 - d) práva a povinnosti pracovného asistenta,
 - e) výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
 - f) dôvody odstúpenia od zmluvy.

Predkladať úradu najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola odmena splatná, v jednom vyhotovení **žiadosť o úhradu platby** spolu s dokladmi, ktoré preukazujú skutočne vynaložený oprávnený náklad na úhradu odmeny asistenta. Za takýto doklad sa môže považovať výpis z bankového účtu alebo potvrdenie banky o uskutočnení finančnej operácie. Zároveň je potrebné predložiť evidenciu dochádzky pracovného asistenta a evidenciu dochádzky SZČO so ZP.

Pri žiadostiach o úhradu platby, ktoré budú obsahovať výdavky realizované v hotovosti z pokladne, SZČO so ZP je povinná predložiť aj tú časť pokladničnej knihy za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka. V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak účtovný stav pokladne pred konkrétnou platbou nie je nižší ako suma tejto platby. Pre účely posúdenia oprávnenosti príslušných výdavkov nie je potrebné, aby SZČO so ZP predkladal celú pokladničnú knihu za príslušný mesiac, postačí len príslušná časť pokladničnej knihy, kde sa predmetný výdavok nachádza.

Lehota na predloženie žiadosti o úhradu platby spolu s príslušnými dokladmi sa považuje za splnenú, ak je žiadosť doručená na úrad v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronického podania z elektronickej schránky žiadateľa, aktivovanej na portáli Slovensko.sk opatreného kvalifikovaným elektronickým podpisom (v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 122 Občianskeho zákonníka).

4. Písomne oznámiť úradu:

- 4.1 každú zmenu dohodnutých podmienok v lehote do 30 kalendárnych dní od vzniku tejto zmeny,
- 4.2 skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, bydliska, predmetu podnikania a pod.) najneskôr do 30 kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny jeho právneho stavu.

5. Vrátiť na účet úradu bez vyzvania

- 5.1 pomernú časť príspevku, zodpovedajúcu obdobiu, po ktoré si neplnil povinnosti vyplývajúce z čl. II. bod 1 a 2 dohody, najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa zistenia skutočnosti na číslo účtu úradu, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. SZČO so ZP je povinná písomne oznámiť úradu vrátenie príspevku,
- 5.2 celú sumu vyplateného príspevku v prípade nedodržania dohodnutých záväzkov uvedených v čl. II. bod 5.1 tejto dohody, a to najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, od ktorého došlo k nesplneniu uvedeného záväzku na číslo účtu úradu, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. SZČO so ZP je povinná písomne oznámiť úradu vrátenie príspevku.

6. Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a ďalšie doklady týkajúce sa poskytnutého príspevku najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku

7. SZČO so ZP je povinná na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožňovať výkon fyzickej kontroly a poskytovať tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu platnosti tejto dohody a to aj 10 rokov po ukončení platnosti tejto dohody

8. Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším kontrolným orgánom a orgánom auditu vykonávajúcim kontrolu, nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a to aj najmenej 10 rokov po ukončení jej trvania.

V prípade neumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká povinnosť vrátiť celú sumu vyplateného príspevku.

9. Vytvoriť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších kontrolných orgánov, vykonávajúcim kontrolu, primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri vykonávaní kontroly potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä oprávnenosti vynaložených nákladov.
10. Použiť finančný príspevok len na účel, na ktorý mu bol poskytnutý podľa tejto dohody.
11. SZČO so ZP, ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je povinná pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. SZČO so ZP, ktorej uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť príspevok poskytnutý podľa zákona o službách zamestnanosti poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Článok III. Práva a povinnosti úradu

Úrad sa zaväzuje

1. Poskytnúť celkový finančný príspevok na činnosť pracovného asistenta pre SZČO so ZP najviac vo výške do 11 157 Eur, slovom jedenásťtisícstopäťdesiatšesť Eur a príspevok poskytovať mesačne za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 najviac vo výške do 929,75 Eur, slovom deväťstodvadsaťdeväť Eur, sedemdesiatpäť centov, **po dobu najviac 12 mesiacov nasledovne:**

Meno a priezvisko pracovného asistenta	Doba vykonávania pracovnej asistencie	Počet hodín na deň pracovnej asistencie	Mesačný príspevok na činnosť asistenta (v %)	Maximálny mesačný príspevok na činnosť asistenta (v €)
1	01.01.2025-31.12.2025	6	46	929,75

2. V prípade, že na základe predložených dokladov podľa čl. II. bod 3 nedosiahne mesačná odmena pracovného asistenta za daný mesiac maximálnu výšku príspevku na činnosť pracovného asistenta v zmysle čl. III. bod 1, poskytne úrad príspevok vo výške skutočne uhradenej odmeny pracovného asistenta podľa predložených dokladov.

3. Poukazovať príspevok na účet SZČO so ZP najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa článku II. bod 3 dohody. V prípade, ak úrad zistí v rámci predbežnej finančnej kontroly nedostatočnosť predložených dokladov alebo zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, vypracuje v súlade s § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh správy na odstránenie zistených nedostatkov. SZČO so ZP je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu správy na odstránenie zistených nedostatkov zaslať vyjadrenie k návrhu správy na odstránenie zistených nedostatkov a doplniť prípadné chýbajúce doklady. Lehota na vyplatenie príspevku podľa predchádzajúcej vety neplynie počas doby, kým SZČO so ZP nedoplní doklady, resp. nebude ukončená kontrola oprávnenosti nákladov.
4. Ak SZČO so ZP v stanovenom termíne podľa čl. II. 3 tejto dohody nepredloží žiadosť o úhradu platby spolu s požadovanými dokladmi, úrad príspevok za dané obdobie SZČO so ZP neposkytne. Výnimkou na dodatočné predloženie dokladov je vyzvanie úradu na doplnenie dokladov podľa čl. III. bod 3.
5. Vrátiť SZČO so ZP originál dokladov, ak také existujú, predložených podľa čl. II. bod 3 do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia.
6. Zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov a v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov.
7. Zastaviť poskytovanie príspevku SZČO so ZP dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (ďalej len „rozhodnutia o uložení pokuty“), ak dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty je počnúc 1. 1. 2023. Ak bol SZČO so ZP vyplatený príspevok, resp. jeho časť v zmysle tejto dohody po dátume 1. 1. 2023, úrad vyzve SZČO so ZP na vrátenie tej časti poskytnutého príspevku, ktorá bola vyplatená po tomto dátume, t. z. pre uplatnenie tejto povinnosti je rozhodujúci deň, kedy úrad príspevok vyplatil (nie za aké obdobie) v porovnaní s dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

Článok IV. Oprávnené náklady

1. Za oprávnené náklady môžu byť považované len tie náklady, ktoré vznikli SZČO so ZP v súvislosti s touto dohodou za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 a boli skutočne vynaložené SZČO so ZP, sú riadne odôvodnené, preukázané a to vo výške a za podmienok stanovených zákonom poskytnutým na uvedený účet SZČO so ZP.
2. Oprávnenými nákladmi na činnosť pracovného asistenta sú platby, ktoré SZČO so ZP uhradila pracovnému asistentovi na základe zmluvy o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní SZČ.

3. Oprávnené náklady musia byť doložené účtovými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť rozpísané podľa jednotlivých položiek. Musia byť identifikovateľné.
4. Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť (nevalorizuje sa).

Článok V.

Osobitné podmienky

1. SZČO so ZP berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
2. V prípade neprítomnosti pracovného asistenta, ktorý poskytuje pracovnú asistenciu SZČO so zdravotným postihnutím pri prevádzkovaní a vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti SZČO so ZP z akéhokoľvek dôvodu (napr. čerpania dovolenky, dočasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny), sa príspevok na činnosť pracovného asistenta neposkytuje.
3. V prípade neprítomnosti SZČO so ZP z akéhokoľvek dôvodu (napr. čerpania dovolenky, dočasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny), sa príspevok na činnosť pracovného asistenta neposkytuje.
4. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) je v zmysle § 14 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov o štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) oprávnený kontrolovať poskytnutie pomoci u poskytovateľa pomoci (úrad) ako aj u príjemcu pomoci (SZČO so ZP). Za účelom overenia relevantných skutočností je SZČO so ZP je povinný umožniť PMÚ SR toto overenie.
5. Ak sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny, oznámi úrad porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladať a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak SZČO so ZP odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly, správne konanie sa nezačne.
6. SZČO so ZP súhlasí so zverejnením ďalej uvedených údajov vyplývajúcich z obsahu tejto dohody vo verejne dostupných informačných zdrojoch:
 - a) názov a právna forma,
 - b) identifikačné číslo alebo iný identifikátor,
 - c) trvalý pobyt fyzickej osoby,
 - d) daňové identifikačné číslo,
 - e) prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
 - f) typ zriaďovateľa.

7. Uzatvorením tejto dohody nevzniká SZČO so ZP nárok na uhradenie nákladov v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladov aj ich nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.

Článok VI. Skončenie dohody

1. Túto dohodu je možné ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov dohody.
2. Každý účastník tejto dohody je oprávnený dohodu písomne vypovedať. Vypovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Každý z účastníkov dohody je oprávnený odstúpiť od tejto dohody v prípade jej závažného porušenia. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. SZČO so ZP je povinný vrátiť úradu finančné prostriedky do 30-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení na účet úradu.
4. Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje porušenie čl. II. bod 2, 3, 9, 10, 11 a 12 tejto dohody.
5. Účastníci dohody sa dojednávajú, že oprávnené poskytnuté a čerpané plnenia podľa tejto dohody poskytnuté SZČO so ZP do dňa účinnosti ukončenia tejto dohody zostávajú nedotknuté. Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

Článok VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jedného z účastníkov tejto dohody.
2. V každom písomnom styku uvádzať číslo tejto dohody.
3. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto dohode sa riadia zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú relevantný vzťah k záväzkom účastníkov dohody.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Účinnosť dohody skončí splnením záväzkov účastníkov dohody, pokiaľ nedôjde k jej skončeniu podľa čl. III. bod 7, čl.

VI. bod 1 alebo k jej vypovedaniu podľa čl. VI. bod 2 alebo k odstúpeniu od tejto dohody podľa čl. VI. bod 3.

5. Prevod práv a záväzkov z tejto dohody, vzhľadom na jej povahu a podmienky za ktorých bola uzatvorená, na tretiu osobu je zakázaný.
6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník dostane jeden rovnopis. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda predstavuje elektronický originál a rovnopis sa nevyhotovuje.
7. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:

„(dátum v elektronickom podpise)“

„(dátum v elektronickom podpise)“

SZČO so ZP:

„(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z.)“
Tatiana Slošiarová RST-ODEVY A TEXTIL

Za úrad:

„(podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z.)“
Mgr. Viliama Remeňová
riaditeľ úradu

V prípade, ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

V Prievidzi, dňa

V Prievidzi, dňa

SZČO so ZP:

Za úrad:

Tatiana Slošiarová RST-ODEVY A TEXTIL

Mgr. Viliama Remeňová
riaditeľ úradu